

Los sistemas constitucionales

Chile, Weimar

23-9-2026

1 Las formas de gobierno

2 Parlamentarismo y presidencialismo

1 Las formas de gobierno

2 Parlamentarismo y presidencialismo

Las formas de gobierno

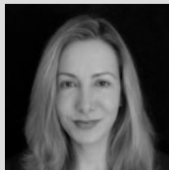
El debate institucional clásico: Aristóteles, Polibio, Vico...

Versión contemporánea

¿Cuál es la mejor forma de democracia?

(Wilson, Lijphart, Powell, Skach, Shugart...)

→ Recobra vigor con cada (re)democratización



El péndulo democrático

Literaturas del surgimiento de la democracia

- 1 Cultural (Tocqueville)
- 2 Modernización (Lipset)
- 3 Alianzas de clase (Moore)

... y otras de su ruptura

- 1 Orden (Huntington)
- 2 *Backsliding* (Levitsky)
- 3 **Institucional** (Linz)

1 Las formas de gobierno

2 Parlamentarismo y presidencialismo

¿Cómo reconoces un sistema parlamentario?

- | | |
|---|----------------|
| - Jefe de estado $\neq$ jefe de gobierno | ⚡
Sudáfrica |
| - Ejecutivo colegiado | Uruguay |
| - Asamblea es el foco del poder | UK |
| - Ejecutivo puede disolver la legislatura | Francia |

→ no discriminan sin excepciones

¿Cómo reconoces un sistema parlamentario?

- | | |
|---|----------------|
| - Jefe de estado $\neq$ jefe de gobierno | ⚡
Sudáfrica |
| - Ejecutivo colegiado | Uruguay |
| - Asamblea es el foco del poder | UK |
| - Ejecutivo puede disolver la legislatura | Francia |

→ no discriminan sin excepciones

La definición compacta de Epstein

Una democracia parlamentaria es aquélla en la que la autoridad ejecutiva **emana de** y es **responsable ante** la autoridad legislativa

Dos diferencias—necesarias y suficientes

- | | | |
|-------|-------------|--|
| (1) | Parl | Legislatura de elección popular pero ejecutivo seleccionado por ella |
| | Pres | Legislatura y ejecutivo electos popularmente |
| <hr/> | | |
| (2) | Parl | Ejecutivo sujeto a la confianza de la legislatura
voto de censura lo desbanca |
| | Pres | Legislatura y ejecutivo gozan de mandatos fijos |

La definición compacta de Epstein

Una democracia parlamentaria es aquélla en la que la autoridad ejecutiva **emana de** y es **responsable ante** la autoridad legislativa

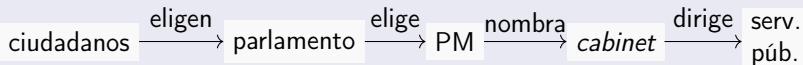
Dos diferencias—necesarias y suficientes

- | | | |
|-------|-------------|--|
| (1) | Parl | Legislatura de elección popular pero ejecutivo seleccionado por ella |
| | Pres | Legislatura y ejecutivo electos popularmente |
| <hr/> | | |
| (2) | Parl | Ejecutivo sujeto a la confianza de la legislatura
voto de censura lo desbanca |
| | Pres | Legislatura y ejecutivo gozan de mandatos fijos |

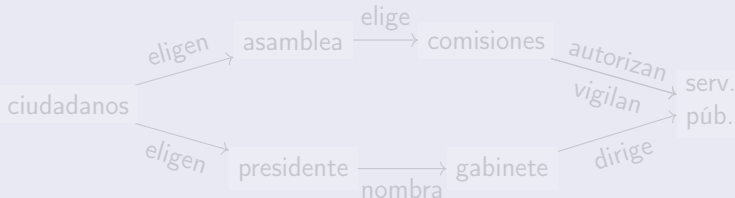
Como diagramas

La cadena de mando, unívoca o dual

Sist. parlamentario



Sist. presidencial

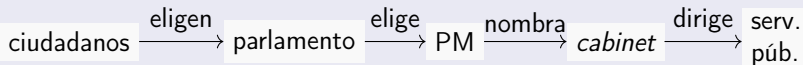


La dual complica la delegación: serv. púb. tienen 2 principales (Moe&Caldwell 1994)

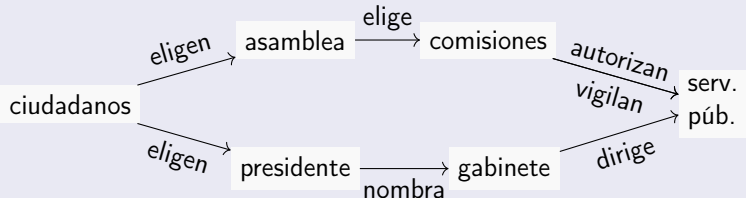
Como diagramas

La cadena de mando, unívoca o dual

Sist. parlamentario



Sist. presidencial

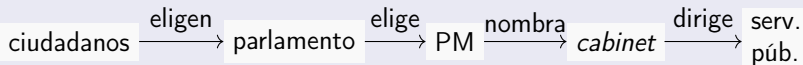


La dual complica la delegación: serv. púb. tienen 2 principales (Moe&Caldwell 1994)

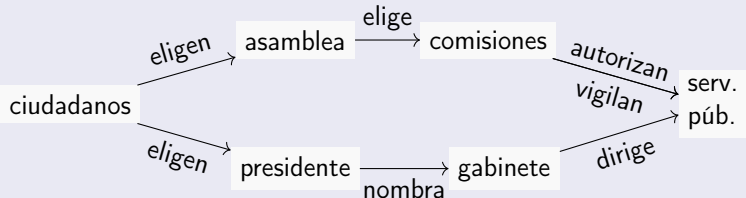
Como diagramas

La cadena de mando, unívoca o dual

Sist. parlamentario



Sist. presidencial



La dual complica la delegación: serv. púb. tienen 2 principales (Moe&Caldwell 1994)

El presidencialismo es inherentemente **disfuncional**

- 1 La elección popular por separado genera **legitimidad democrática dual**
 - ¿quién es el representante legítimo de la ciudadanía: presidente o congreso?
 - ramas incongruentes
- 2 Los mandatos fijos generan **rigidez estructural**
 - confrontación entre poderes: la constitución sin mecanismos para superar la crisis
 - parálisis institucional (*gridlock*)

“Un mauvais général vaut mieux que deux bons”
—Napoleón al Directorio 1796

El presidencialismo es inherentemente **disfuncional**

- 1 La elección popular por separado genera **legitimidad democrática dual**
 - ¿quién es el representante legítimo de la ciudadanía: presidente o congreso?
 - ramas incongruentes
- 2 Los mandatos fijos generan **rigidez estructural**
 - confrontación entre poderes: la constitución sin mecanismos para superar la crisis
 - parálisis institucional (*gridlock*)

“Un mauvais général vaut mieux que deux bons”
—Napoleón al Directorio 1796

El presidencialismo es inherentemente **disfuncional**

- 1** La elección popular por separado genera **legitimidad democrática dual**
 - ¿quién es el representante legítimo de la ciudadanía: presidente o congreso?
 - ramas incongruentes
- 2** Los mandatos fijos generan **rigidez estructural**
 - confrontación entre poderes: la constitución sin mecanismos para superar la crisis
 - parálisis institucional (*gridlock*)

*“Un mauvais général vaut mieux que deux bons”
—Napoleón al Directorio 1796*

El presidencialismo es inherentemente **disfuncional**

- 1** La elección popular por separado genera **legitimidad democrática dual**
 - ¿quién es el representante legítimo de la ciudadanía: presidente o congreso?
 - ramas incongruentes
- 2** Los mandatos fijos generan **rigidez estructural**
 - confrontación entre poderes: la constitución sin mecanismos para superar la crisis
 - parálisis institucional (*gridlock*)

*“Un mauvais général vaut mieux que deux bons”
—Napoleón al Directorio 1796*



Gridlock → tentación de imponer unilateralmente → ruptura

La Unidad Popular en Chile

		izquierda Allende PS	centro Tomic DC	derecha Alessandri Nac.
Elección presidencial	1969	36 %	28 %	35 %
Diputados	1969	28 %	43 %	20 %
	1973	35 %	33 %	21 %

11/9/1973

Quiebre de la democracia más longeva de AL
Valenzuela: "el parlamentarismo habría evitado el golpe"



La Unidad Popular en Chile

		izquierda Allende PS	centro Tomic DC	derecha Alessandri Nac.
Elección presidencial	1969	36 %	28 %	35 %
Diputados	1969	28 %	43 %	20 %
	1973	35 %	33 %	21 %

11/9/1973

Quiebre de la democracia más longeva de AL
Valenzuela: “el parlamentarismo habría evitado el golpe”



¿Sólo el presidencialismo tiene debilidades?

Liphart:

- cada sistema constitucional adolece de un problema fundamental
- no eliminable, solo mitigable

(1) El parlamentarismo

Su talón de Aquiles es la **inestabilidad del ejecutivo**
todo conflicto de poderes puede poner fin al gobierno

P.ej. la IVa República Francesa (1946–1958)
la República de Weimar (1919–1933)

¿Sólo el presidencialismo tiene debilidades?

Liphart:

- cada sistema constitucional adolece de un problema fundamental
- no eliminable, solo mitigable

(1) El parlamentarismo

Su talón de Aquiles es la **inestabilidad del ejecutivo**
todo conflicto de poderes puede poner fin al gobierno

P.ej. la IVa República Francesa (1946–1958)
la República de Weimar (1919–1933)

¿Sólo el presidencialismo tiene debilidades?

Liphart:

- cada sistema constitucional adolece de un problema fundamental
- no eliminable, solo mitigable

(1) El parlamentarismo

Su talón de Aquiles es la **inestabilidad del ejecutivo**
todo conflicto de poderes puede poner fin al gobierno

P.ej. la IVa República Francesa (1946–1958)
la República de Weimar (1919–1933)

(2) El presidencialismo

Su flanco débil es la **parálisis institucional**.

Resuelve inestabilidad con mandatos fijos pero genera el problema contrario

- La inestabilidad y la parálisis ¿son patologías?
- ¿Cuál es su origen? (pista: quién manda)

(2) El presidencialismo

Su flanco débil es la **parálisis institucional**.

Resuelve inestabilidad con mandatos fijos pero genera el problema contrario

- La inestabilidad y la parálisis ¿son patologías?
- ¿Cuál es su origen? (pista: quién manda)

Causas o síntomas

Al distribuir su apoyo entre varios partidos, la ciudadanía sienta las bases de ambos fenómenos

El gobierno refleja el disenso/consenso del electorado
(interviene el sistema electoral)

Con polarización no hay resolución democrática fácil **sin importar el sistema**

Espacio y tiempo

1930s europeos, 1960s latinoamericanos

Causas o síntomas

Al distribuir su apoyo entre varios partidos, la ciudadanía sienta las bases de ambos fenómenos

El gobierno refleja el disenso/consenso del electorado (interviene el sistema electoral)

Con polarización no hay resolución democrática fácil **sin importar el sistema**

Espacio y tiempo

1930s europeos, 1960s latinoamericanos

Causas o síntomas

Al distribuir su apoyo entre varios partidos, la ciudadanía sienta las bases de ambos fenómenos

El gobierno refleja el disenso/consenso del electorado (interviene el sistema electoral)

Con polarización no hay resolución democrática fácil **sin importar el sistema**

Espacio y tiempo

1930s europeos, 1960s latinoamericanos

El semi-presidencialismo

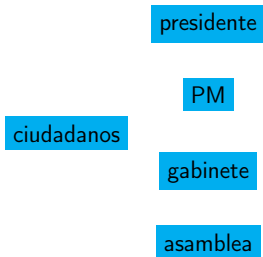
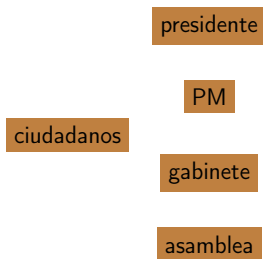
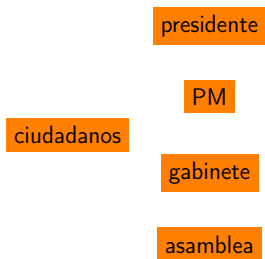
- Rep. de Weimar
- V^a Rep. Francesa
- Finlandia
- Polonia
- Rusia
- ...

comparten estructura que le permite al presidente disolver la asamblea en algunas circunstancias.

Presidencialismo **con recurso** para superar el *deadlock* tan odiado por Linz.

¿Lo mejor de ambos mundos?

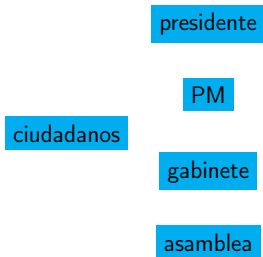
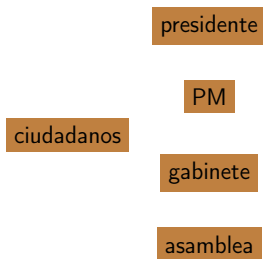
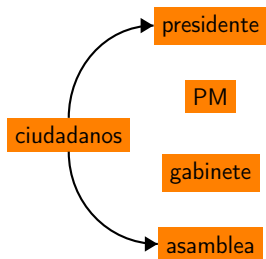
Esquemas constitucionales Méx UK FrV



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

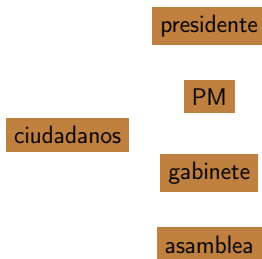
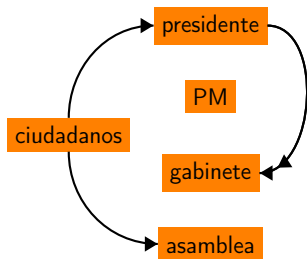
Esquemas constitucionales Méx UK FrV



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Esquemas constitucionales Méx UK FrV



presidente

PM

ciudadanos

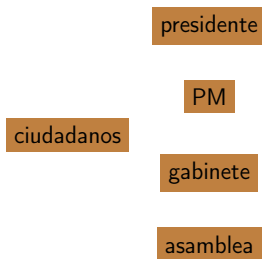
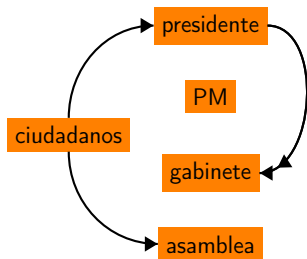
gabinete

asamblea

A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Esquemas constitucionales Méx UK FrV



presidente

PM

ciudadanos

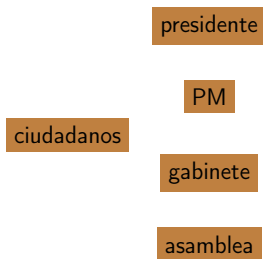
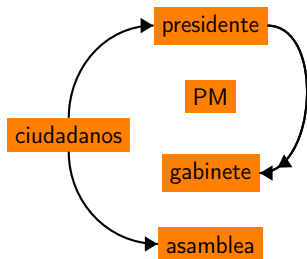
gabinete

asamblea

A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Esquemas constitucionales Méx UK FrV



presidente

PM

gabinete

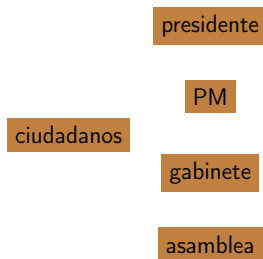
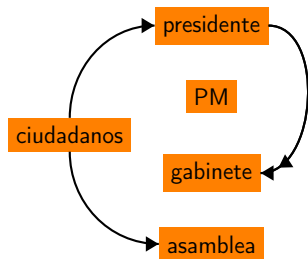
asamblea

ciudadanos

A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Esquemas constitucionales Méx UK FrV



presidente

PM

gabinete

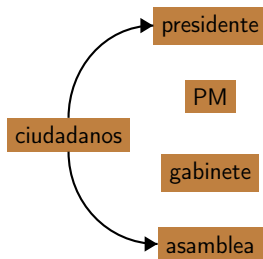
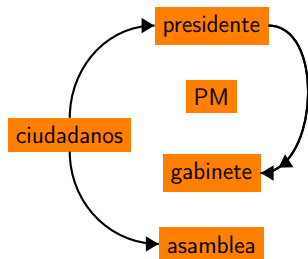
asamblea

ciudadanos

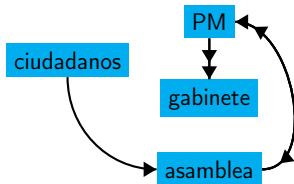
A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Esquemas constitucionales Méx UK FrV



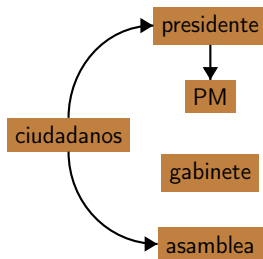
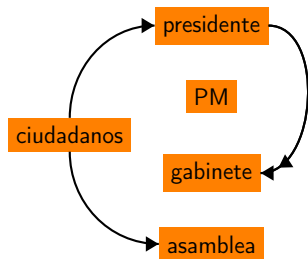
presidente



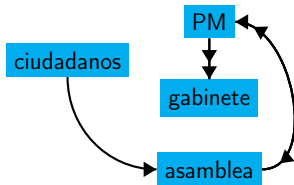
A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Esquemas constitucionales Méx UK FrV



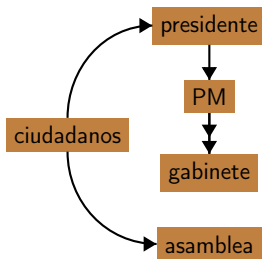
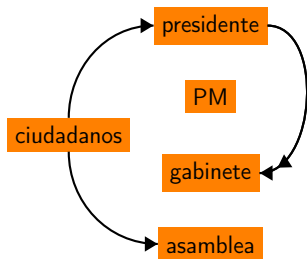
presidente



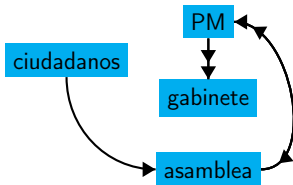
A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Esquemas constitucionales Méx UK FrV



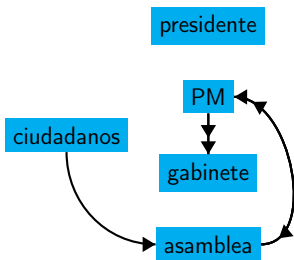
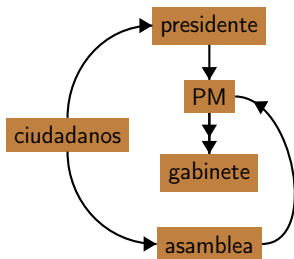
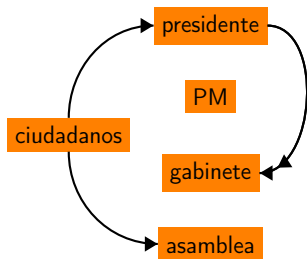
presidente



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

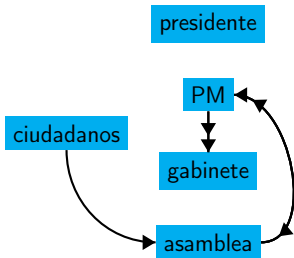
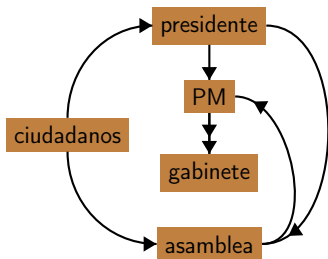
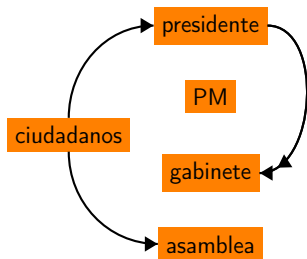
Esquemas constitucionales Méx UK FrV



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Esquemas constitucionales Méx UK FrV



A → B "A nombra a B"

A → B "A destituye a B"

Weimar: la “constitución ideal”

Kelsen, Schmitt, Heller, Weber contribuyeron a su diseño

- 1) Presidente nombraba y podía destituir al Canciller
 - 2) Reichstag podía censurar al Canciller
 - 3) Presidente podía disolver el Reichstag
 - 4) **Letra chica:** Proporcionalidad pura
 - 5) **Letra chica:** Presidente podía decretar medidas de emergencia que debía sancionar el Canciller; Reichstag podía derogarlas
- } Semi-presidencial

Weimar: la “constitución ideal”

Kelsen, Schmitt, Heller, Weber contribuyeron a su diseño

- 1) Presidente nombraba y podía destituir al Canciller
 - 2) Reichstag podía censurar al Canciller
 - 3) Presidente podía disolver el Reichstag
 - 4) **Letra chica:** Proporcionalidad pura
 - 5) **Letra chica:** Presidente podía decretar medidas de emergencia que debía sancionar el Canciller; Reichstag podía derogarlas
- } Semi-presidencial

Un fracaso estrepitoso

Parálisis, unilateralismo, fragmentación, polarización, hiperinflación... *putsch* y totalitarismo

- Se sucedieron 27 gobiernos en 14 años ($\bar{x} = 2/\text{año}$)
- 7 años de gobiernos minoritarios
- los extremos censuraban sin proponer nuevo gobierno

El semi-presidencialismo también puede fallar
¿la causa está en el sistema constitucional? ¿detalles?
¿condiciones sociales?

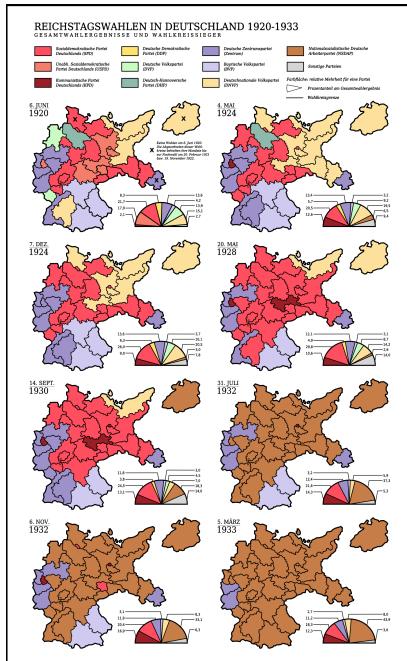
Un fracaso estrepitoso

Parálisis, unilateralismo, fragmentación, polarización, hiperinflación... *putsch* y totalitarismo

- Se sucedieron 27 gobiernos en 14 años ($\bar{x} = 2/\text{año}$)
- 7 años de gobiernos minoritarios
- los extremos censuraban sin proponer nuevo gobierno

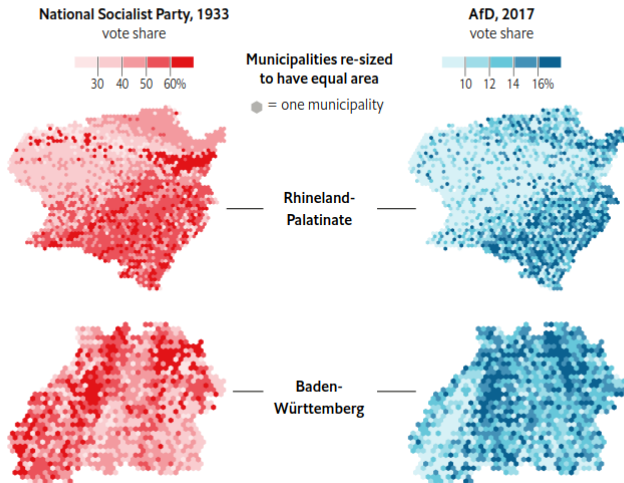
El semi-presidencialismo también puede fallar
¿la causa está en el sistema constitucional? ¿detalles?
¿condiciones sociales?

La historia electoral



El fantasma del nacional-socialismo

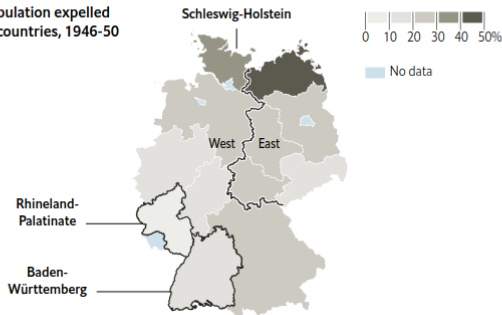
**Within the south-western states that received few migrants,
AfD did best in municipalities that had voted for the Nazis**



El fantasma del nacional-socialismo

**Post-war population transfers changed politics across Germany.
But few migrants settled in the south-west, preserving pre-war demographics**

Share of population expelled
from other countries, 1946-50



La gran sorpresa

Expectativa fracaso post-2GM

Realidad RFA fue democratización exitosa

Encuesta en 1949

- “El Nacional Socialismo = buena idea mal llevada a cabo”
→ la mayoría de acuerdo
- Preferible un gob. que garantice
 - “el éxito económico y seguridad” o
 - “la libertad política”
→ margen 2-a-1

Instituciones macro y micro

El cuidado del detalle institucional

RFA (1949)

- umbral 5 %
- voto de censura constructivo

Francia V^a

- le dio al gobierno la *guillotine*

Poderes presidenciales

- reactivos
- proactivos (p.ej. *medidas provisórias* en Brasil)
- de agenda (la urgencia en Chile)

- 1 Demasiado ambicioso estimar el efecto de una “forma de democracia” (como quiere Linz)
- 2 En toda constitución democrática es fundamental el detalle institucional
- 3 Las instituciones interactúan con las preferencias de la gente y sus partidos
→ con suficiente polarización no hay democracia que resista

- 1 Demasiado ambicioso estimar el efecto de una “forma de democracia” (como quiere Linz)
- 2 En toda constitución democrática es fundamental el detalle institucional
- 3 Las instituciones interactúan con las preferencias de la gente y sus partidos
→ con suficiente polarización no hay democracia que resista

- 1 Demasiado ambicioso estimar el efecto de una “forma de democracia” (como quiere Linz)
- 2 En toda constitución democrática es fundamental el detalle institucional
- 3 Las instituciones interactúan con las preferencias de la gente y sus partidos
→ con suficiente polarización no hay democracia que resista